

平潭综合实验区规划局文件

岚综实规〔2018〕24号

签发人：陈国林

平潭综合实验区规划局 平潭综合实验区综合执法局 关于个人住宅（自建房）项目 竣工规划核实中存在问题处理的意见

为妥善解决我区个人住宅（自建房）项目（以下简称“自建房”项目）建设历史遗留问题，有效推进自建房竣工规划核实工作，根据《中华人民共和国城乡规划法》及《福建省城市规划管理技术规定》等相关法律法规，本着公平公正的原则，对竣工规划核实项目存在的问题提出如下处理意见：

一、关于层高问题

包括首层、标准层、顶层、地下室、半地下室等部位的层高。

1. 层高超原审批数值小于等于 0.3 米，认定为允许误

差，不予处罚；

2. 层高超原审批数值大于 0.3 米，但小于等于 2.2 米，且增加建筑总高度的，认定为违法建设：

（1）责令自行整改到位，不予处罚；

（2）未整改到位，暂缓拆除，按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条相关规定进行行政处罚，未对规划造成严重影响的，予以通过规划核实；

3. 层高超原审批数值大于 2.2 米，应责令自行整改到位；

4. 沿街规划路两侧自建房首层层高可参照第三批城区个人住宅审批规则提高到 4.8 米，仍超审批数值参照本项第 1-3 点执行；

5. 自建房项目原审批无施工图或图件不齐全的，原则上按照《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 版）第九十一条要求作为审批数值进行核实，即“……住宅建筑层高不宜小于 2.8 米，但不应大于 3.2 米，首层和顶层层高可适当提高但不应大于 3.3 米。城市旧区自建房首层层高可适当提高……”首层层高也可参照四邻已办理产权登记建筑物首层层高作为审批数值进行核实；周边无参照建筑物的首层层高审批数值可提高到 3.6 米；仍超审批数值建设的，参照本项第 1-3 点执行。

二、关于老虎窗问题

1. 所有老虎窗宽度、深度和高度超原审批数值均小于等于 0.3 米，认定为允许误差，不予处罚；

2. 任何一处老虎窗宽度、深度或高度超审批大于 0.3 米，认定为违法建设：

（1）责令自行整改到位，不予处罚；

(2) 未整改到位，暂缓拆除，按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条相关规定进行行政处罚，未对规划造成严重影响的，予以通过规划核实；

3. 老虎窗个数、位置与原审批数值不符（多建或少建）的，由区规划局责令自行整改到位；

4. 早期图纸中未标明老虎窗具体位置和尺寸的，可适当放宽误差，不予处罚；若经区规划局认定实地老虎窗建设位置和尺寸改变较大，严重影响立面效果，应责令自行整改到位。

三、关于坡屋顶起坡角度问题

1. 坡屋顶起坡角度相较原审批数值正负差值在 5° 以内（包括 5° ），认定为允许误差，不予处罚；

2. 坡屋顶起坡角度相较原审批数值正负差值大于 5° ，认定为违法建设：

(1) 责令自行整改到位，不予处罚；

(2) 未整改到位，暂缓拆除，按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条相关规定进行行政处罚，未对规划造成严重影响的，予以通过规划核实。

四、关于坡屋顶起坡高度问题

1. 坡屋顶起坡高度超原审批数值小于等于 0.5 米，认定为允许误差，不予处罚；

2. 坡屋顶起坡高度超原审批数值大于 0.5 米，但小于等于 1 米，认定为违法建设：

(1) 责令自行整改到位，不予处罚；

(2) 未整改到位，暂缓拆除，按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条相关规定进行行政处罚，未对规划

造成严重影响的，予以通过规划核实；

3. 坡屋顶起坡高度超原审批数值大于 1 米，应责令自行整改到位。

五、关于室内外高差问题

1. 室内外高差超原审批数值小于等于 0.2 米，认定为允许误差，不予处罚；

2. 室内外高差超原审批数值大于 0.2 米，小于或等于 1 米的，认定为违法建设：

（1）责令自行整改到位，不予处罚；

（2）未整改到位，暂缓拆除，按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条相关规定进行行政处罚，未对规划造成严重影响的，予以通过规划核实；

3. 室内外高差超原审批数值大于 1 米，应责令自行整改到位；

4. 自建房项目原审批无施工图或图件不齐全的，可参照四邻室内外高差予以核实，仍超审批数值建设的，参照本项第 1-3 点执行。

六、关于建筑高度问题

1. 建筑高度超原审批数值小于等于 1 米，认定为允许误差，不予处罚；

2. 建筑高度超原审批数值大于 1 米，认定为违法建设，违法建设处罚面积以底层建筑面积计算：

（1）如各层层高及室内外高差均在上述允许误差范围内，按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条相关规定进行行政处罚，未对规划造成严重影响的，予以通过规划核实；

(2) 如各层层高或室内外高差已认定为违法建设，并按照上述条款处罚，此处不再处罚；

(3) 如有超层建设，则按照相关办法处理，此处不再处罚。

七、其他相关问题说明

1. 本处理意见适用于自建房早期已建成项目，以及我区个人住房第一批至第四批建成竣工以及在建项目，且其建筑设计施工图纸应在 2017 年 8 月 1 日之前审核通过。

2. 本处理意见中的建设工程造价参照以下方案核算：

(1) 2012 年 8 月 27 日之前的自建房项目按照《平潭县人民政府关于转发〈关于全县个人住宅建设遗留问题分类处置方案〉等两个实施方案的通知》【岚政办〔2012〕70 号】及《平潭县人民政府关于全县个人住宅建设遗留问题处置及危房紧缺房户住房改造建设工作的通告》【岚政〔2012〕116 号】相关规定进行核算；

(2) 2012 年 8 月 27 日之后的自建房项目按照第一批准建户审批时福州市（或平潭县）当年发布的建筑标准造价核算，该造价由区造价站提供。

3. 自建房项目屋面层仅作为屋顶平台，且其周边无增建附属房间的楼梯间不予处罚，不予确认权属，予以通过规划核实。

4. 本处理意见中“责令自行整改到位”，除条文特殊规定外，责任主体为区规划局、区综合执法局；“处罚”的责任主体为区综合执法局。

5. 我区危紧房改造项目竣工规划核实办法另行制定。

6. 本处理意见目的为妥善解决历史遗留问题，并逐步

推动我区自建房规范化建设，如发现任何蓄意造假改变房屋层数等严重违建行为，将转交区综合执法局和区清违办等相关部门处理。

平潭综合实验区规划局

平潭综合实验区综合执法局

2018年2月7日

平潭综合实验区规划局综合办公室 2018年2月7日印发
